

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 37/2549 เมืองพัทยา โจทก์
นางรำไพ กาญจนพาหะ จำเลย
พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 มาตรา 25, มาตรา 38 (เดิม), มาตรา 42

จำเลยได้รับการแจ้งการประเมินจากพนักงานเก็บภาษีสำหรับค่าภาษีโรงเรือน และที่ดินประจำปีภาษี 2535 และ 2536 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2537 จำเลยซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะต้องนำค่าภาษีไปชำระต่อพนักงานเก็บภาษีภายในเก้าสิบวันนับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับการแจ้งประเมิน พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ฯ มาตรา 38 (เดิม) ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น เมื่อจำเลยมิได้ขอให้พิจารณาการประเมินใหม่ตาม มาตรา 25 และมีได้ชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปี 2535 และ 2536 ภายใน วันที่ 3 พฤศจิกายน 2537 อันเป็นวันสุดท้ายที่จำเลยมีหน้าที่ต้องชำระแล้ว ค่าภาษี โรงเรือนและที่ดินประจำปี 2535 และ 2536 จึงเป็นค่าภาษีค้างชำระอันก่อให้เกิด สิทธิแก่โจทก์ที่จะฟ้องบังคับเอาแก่จำเลยได้นับแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2537 เป็นต้น ไป เมื่อโจทก์ฟ้องคดีนี้วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2547 จึงยังอยู่ภายในระยะเวลา 10 ปี สิทธิเรียกร้องของโจทก์ในหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปีภาษี 2535 และ 2536 ยังไม่ขาดอายุความ

จำเลยได้รับแจ้งการประเมินแล้ว หากจำเลยไม่พอใจกฎหมายกำหนดวิธีการให้ จำเลยต้องยื่นคำร้องต่ออธิบดีกรมสรรพากรหรือสมุหเทศาภิบาล ขอให้พิจารณาการ ประเมินนั้นใหม่ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเสียก่อน หากจำเลยมิได้ยื่น คำร้องขอให้พิจารณาการประเมินใหม่ตามมาตรา 25 จำเลยย่อมไม่อาจโต้แย้งหรือ

ยกข้อต่อสู้ในประเด็นเกี่ยวกับการประเมินค่ารายปีและค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินในชั้นศาลได้ เพราะปัญหาดังกล่าวย่อมยุติไปในชั้นการประเมินแล้ว

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินพร้อมด้วยเงินเพิ่มจำนวน 247,500 บาท ให้แก่โจทก์

จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้จำเลยชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินพร้อมด้วยเงินเพิ่มจำนวน 247,500 บาท ให้แก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัย "ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติตามคำฟ้อง คำให้การและคำแถลงรับของคู่ความว่า จำเลยได้ยื่นแบบรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปี 2535 ถึง 2537 สำหรับโรงเรือนและที่ดินเลขที่ 465/64 หมู่ที่ 9 ซอยสำนักสงฆ์ ถนนพญากลาง ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ต่อโจทก์ไว้เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2537 โจทก์ได้ทำการประเมินค่ารายปีและค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินแล้วแจ้งการประเมินให้จำเลยทราบตามใบแจ้งรายการประเมินตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2537 จำเลยได้รับแจ้งการประเมินเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2537 และมีได้มีคำร้องขอให้พิจารณาการประเมินใหม่ ในภาษี 2535 ถึง 2537 จำเลยเป็นเจ้าของโรงเรือนและที่ดินพิพาท และจำเลยโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่บุคคลอื่นไปเมื่อปี 2538 คงมีปัญหาดังต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยประการแรกว่าสิทธิเรียกร้องในหนี้ค่าภาษี

โรงเรียนและที่ดินประจำปีภาษี 2535 และ 2536 ขาดอายุความหรือไม่ จำเลย
อุทธรณ์โดยสรุปความได้ว่า แม้พนักงานเจ้าหน้าที่จะมีอำนาจประเมินย้อนหลังได้ไม่
เกิน 10 ปี นับแต่วันสุดท้ายแห่งการยื่นแบบพิมพ์เพื่อแจ้งรายการทรัพย์สินตาม
มาตรา 19 ก็ตาม แต่สิทธิเรียกร้องของโจทก์คงอยู่ได้อายุความ 10 ปี นับแต่วัน
ที่อาจใช้สิทธิเรียกร้องได้กล่าวคือ หนี้ค่าภาษีค้างชำระปี 2535 และ 2536 ย่อมถือว่าเป็น
เป็นค่าภาษีค้างชำระตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรียนและที่ดิน
พ.ศ.2475 สิทธิเรียกร้องดังกล่าวจึงเรียกร้องได้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2535 และ
กุมภาพันธ์ 2536 เมื่อโจทก์นำคดีมาฟ้องเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2537 (ที่ถูกต้องวันที่ 3
กุมภาพันธ์ 2537) สิทธิเรียกร้องในหนี้ค่าภาษีโรงเรียนและที่ดินประจำปีภาษี 2535
และ 2536 จึงขาดอายุความเห็นว่าจำเลยได้รับแจ้งการประเมินจากพนักงานเก็บภาษี
สำหรับค่าภาษีโรงเรียนและที่ดินประจำปี 2535 และ 2536 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม
2537 จำเลยซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะต้องนำค่าภาษีไปชำระต่อพนักงานเก็บภาษี
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมินตามพระราชบัญญัติภาษี
โรงเรียนและที่ดิน พ.ศ.2475 มาตรา 38 (เดิม) ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น เมื่อจำเลย
มิได้ขอให้พิจารณาการประเมินใหม่ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรียน
และที่ดิน พ.ศ.2475 และมิได้ชำระค่าภาษีโรงเรียนและที่ดินประจำปีภาษี 2535 และ
2536 ภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2537 อันเป็นวันสุดท้ายที่จำเลยมีหน้าที่ต้องชำระ
แล้ว ค่าภาษีโรงเรียนและที่ดินประจำปี 2535 และ 2536 จึงเป็นค่าภาษีค้างชำระอัน
ก่อให้เกิดสิทธิแก่โจทก์ที่จะฟ้องบังคับเอาแก่จำเลยได้นับแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน
2537 เป็นต้นไป หาใช่ นับแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2535 และ 2536 ตามที่จำเลยเข้าใจ
แต่อย่างใดไม่ เมื่อโจทก์ฟ้องคดีนี้วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2547 จึงยังอยู่ภายในระยะ
เวลา 10 ปี สิทธิเรียกร้องในหนี้ค่าภาษีโรงเรียนและที่ดินประจำปีภาษี 2535 และ
2536 ยังไม่ขาดอายุความ ที่ศาลภาษีอากรกลางวินิจฉัยว่า คดีโจทก์ไม่ขาดอายุความ
นั้น ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรเห็นพ้องด้วยในผล อุทธรณ์ของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ส่วนที่จำเลยอุทธรณ์ว่า จำเลยสามารถโต้แย้งหรือยกข้อต่อสู้ในประเด็นว่า โจทก์มีอำนาจประเมินค่ารายปีและค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินจากจำเลยหรือไม่ในชั้นศาลได้นั้น เห็นว่า เมื่อจำเลยได้รับแจ้งการประเมินแล้ว หากจำเลยไม่พอใจกฎหมายกำหนดวิธีการให้จำเลยต้องยื่นคำร้องต่ออธิบดีกรมสรรพากรหรือสมุหเทศาภิบาลขอให้พิจารณาการประเมินนั้นใหม่ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเสียก่อน หากจำเลยมิได้ยื่นคำร้องขอให้พิจารณาการประเมินใหม่ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 จำเลยย่อมไม่อาจโต้แย้งหรือยกข้อต่อสู้ในประเด็นเกี่ยวกับการประเมินค่ารายปีและค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินในชั้นศาลได้ เพราะปัญหาดังกล่าวย่อมยุติไปในการประเมิน ที่ศาลภาษีอากรกลางพิพากษามานั้นชอบแล้ว ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรเห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของจำเลยทุกข้อฟัง "ไม่ขึ้น"

(ชาลี ทัพภวิมล-ทองหล่อ โฉมงาม-กำธร โพธิ์สุวรรณกุล)

แหล่งที่มา

สำนักวิชาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ภาษีโรงเรือนและที่ดินเป็นภาษีที่เสียโดยวิธีประเมินของเจ้าพนักงานประเมินมิได้เสียโดยวิธีประเมินตนเองเหมือนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร การเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินเริ่มต้นโดยผู้เสียภาษีมียหน้าที่ยื่นแบบพิมพ์เพื่อแจ้งรายการทรัพย์สินต่อพนักงานเจ้า

หน้าที่ในท้องที่ซึ่งทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี พนักงานเจ้าหน้าที่จะไต่สวนตรวจตราและกำหนดค่ารายปีแห่งทรัพย์สินและค่าภาษีที่จะต้องเสียแล้วแจ้งรายการตามที่ได้กำหนดไว้นั้นไปยังพนักงานเก็บภาษี เพื่อให้แจ้งรายการประเมินไปยังผู้เสียภาษีทราบโดยมิชักช้า เมื่อผู้เสียภาษีได้รับแจ้งรายการประเมินแล้วจะต้องนำค่าภาษีไปชำระต่อพนักงานเก็บภาษีภายใน 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน ณ สำนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นตั้งอยู่หรือสถานที่อื่นที่ผู้บริหารท้องถิ่นกำหนด (เดิม 90 วัน) อย่างไรก็ตาม ถ้าผู้เสียภาษีเห็นว่าการประเมินไม่ชอบก็มีสิทธิอุทธรณ์การประเมินโดยการขอให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาการประเมินใหม่ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นมีคำชี้ขาดแล้ว หากผู้เสียภาษีไม่เห็นด้วยก็มีสิทธิอุทธรณ์โดยยื่นฟ้องต่อศาลภาษีอากรกลางภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำชี้ขาด แต่จะต้องชำระค่าภาษีก่อนจึงจะยื่นฟ้องได้ ถ้าผู้เสียภาษีมิได้อุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่นและมีได้นำค่าภาษีไปชำระต่อพนักงานเก็บภาษีภายในกำหนด ค่าภาษีนั่นก็เป็นค่าภาษีที่ค้างชำระอันก่อให้เกิดสิทธิแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะยึดอายัดหรือขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้เสียภาษี เพื่อนำเงินมาชำระค่าภาษีเงินเพิ่ม ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องฟ้องคดีต่อศาล แต่ถ้าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสงค์ที่จะยื่นฟ้องคดีต่อศาลก็ต้องยื่นฟ้องภายในอายุความ 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/31 โดยเริ่มนับอายุความนับแต่วันครบกำหนดชำระค่าภาษีตามที่ได้รับแจ้งจากพนักงานเก็บภาษี ดังเช่นคดีนี้ครบกำหนดชำระค่าภาษีตามที่ได้รับแจ้งจากพนักงานเก็บภาษี ดังเช่นคดีนี้วันครบกำหนดชำระค่าภาษีคือวันที่ 3 พฤศจิกายน 2537 อายุความ 10 ปี จึงเริ่มนับแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2537 เป็นต้นไป เมื่อโจทก์ยื่นฟ้องวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2547 จึงเป็นการยื่นฟ้องภายในอายุความ 10 ปี ฟ้องโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ กรณีแตกต่างกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่า

เพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากรที่แม้จะมีอายุความ 10 ปีเหมือนกัน แต่การประเมินเริ่มนับอายุความนั้นเริ่มแต่วันครบกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการ เพราะภาษีทั้งสี่ประเภทเสียโดยวิธีประเมินตนเองคือผู้เสียภาษีมีหน้าที่ชำระภาษี พร้อมกับยื่นแบบแสดงรายการโดยไม่ต้องรอให้เจ้าพนักงานประเมินภาษีก่อน เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี ผู้เสียภาษีจะต้องยื่นแบบแสดงรายการภายใน เดือนมีนาคม อายุความ 10 ปี จึงเริ่มนับแต่วันที่ 1 เมษายน เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม ถ้ามีการประเมินภาษีโดยเจ้าพนักงานประเมิน เนื่องจากผู้เสียภาษีไม่ยื่นแบบแสดงรายการหรือยื่นแบบแสดงรายการแต่ไม่ถูกต้อง อายุความย่อมสะดุดหยุดลง และเริ่มนับอายุความใหม่ การยื่นฟ้องจึงอาจยื่นฟ้องเกิน 10 ปีได้ ชัยสิทธิ์ ตรีธาตุ